III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Jábaga en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca. [2026/8036]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga, sita en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. – Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. – La vía pecuaria Cañada Real de Jábaga, sita en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey, figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho municipio, conforme a Orden Ministerial de 12 de junio de 1970, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. – Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. – Con fecha 25 de septiembre de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a D. Eduardo García Paredes como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. – El inicio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 13 de noviembre de 2024 y se publica mediante anuncio de 26 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 192 de fecha 3 de octubre de 2024, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Campos del Paraíso, Torrejoncillo del Rey y Pineda de Cigüela, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencias de fecha 19 y 11 de noviembre de 2024 y 19 de agosto de 2025. respectivamente.

Por otro lado, se expide certificado con fecha de 19 de noviembre de 2024 de publicación del anuncio de 26 de septiembre de 2024 desde el 4 de octubre al 03 de noviembre de 2024 en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Se publica en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nº 263 de fecha 31 de octubre de 2024 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio de fecha 26 de septiembre de 2024 por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca no haya podido practicarse.

Sexto. – Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 160 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 130 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 129.

La operación de apeo del deslinde comienza con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 13 de noviembre de 2024 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Marcos Jerónimo Melero García, Dña. Alba Martínez Cebrián y Dña. Miriam Bermejo Pinar. como representante de Tragsatec; D. Eduardo García Paredes Ingeniero operador y representante de la Administración, el/los agentes medioambientales José Antonio Gil Naharro responsable de la Sección del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y Dña. Susana Zapata López de la Sección de Vías Pecuarias, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.

Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de Jábaga, en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, con coordenadas UTM X: 539.832,29 e Y: 4.435.153,66 el paraje conocido como Fuente de la Sierra, entre los municipios de Horcajada de la Torre y Naharros, entre las parcelas 1 del polígono 501 y la 566 del polígono 10.

Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2 cuyas coordenadas UTM son X: 539.842,00 e Y: 4.435.235,60 entre las parcelas 9001 del polígono 501, 1002 del polígono 512 y la 9008 del polígono 10.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados 160 piquetes hasta las proximidades de la línea del T.M. de Campos del Paraíso, donde se coloca el piquete final nº 130 en la margen derecha en las coordenadas UTM X: 533.706,43 e Y: 4.431.749,77 limitando con las parcelas 9004 y 87 del polígono 511 del término municipal de Torrejoncillo del Rey.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- RGS en representación de CSI, SSI y TSI se muestra disconforme con deslinde.
- JGG conforme con el deslinde.
- CAO y JHL conformes con el deslinde.
- JMV, en representación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aportando información referente a las carreteras afectadas y solicitando información del expediente.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Durante el apeo se constataron un total de 29 intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

En el estudio del trazado sólo se detecta una ocupación correspondiente a: Tubería subterránea de abastecimiento de agua solicitada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey.

En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 7.804,59 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 57,62 hectáreas.

Séptimo. – La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca hace público el anuncio de fecha 20 de noviembre de 2024 de Proposición de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga en Horcajada de la Torre, actualmente perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 231 de 28 de noviembre de 2024 para consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Campos del Paraíso, Torrejoncillo del Rey y Pineda de Cigüela, dándoles también trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dirección General de Patrimonio del Estado, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Campos del Paraíso Torrejoncillo del Rey y Pineda de Cigüela acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencias expedidas con fecha 3 y 13 de enero de 2025 y 19 de agosto de 2025 respectivamente.

Se publica en el BOE nº 200 de fecha 20 de agosto de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de exposición pública y audiencia de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga en Horcajada de la Torre, término municipal de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca, no haya podido practicarse.

Octavo. – Durante el periodo de información Pública presentó alegaciones el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, registradas el 2 de enero de 2025, las cuales, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone mantener la delimitación propuesta en el procedimiento de deslinde que ha sido publicada, sin perjuicio del respeto y conservación de ambos dominios públicos.

Noveno. – Con fecha 27 de enero de 2026, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. – La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca con fecha 27 de enero de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. – Con fecha 03 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. – Con fecha 14 de septiembre de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. – Con fecha 14 de octubre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de Horcajada de la Torre, en la actualidad perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey ; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. – El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. – Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. – El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca de fecha 6 de octubre de 2025 deben ser estimadas por cuanto:

-. En el ámbito objeto de deslinde en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey sometido a exposición pública, el Dominio Público ocupado por la Cañada Real de Jábaga y el Dominio Público ocupado por la autovía A-40 son físicamente independientes.
-. El informe emitido por el órgano competente en materia de carreteras muestra conformidad con la delimitación y la confluencia de ambos dominios públicos, lo que avala la viabilidad y legalidad de la propuesta de deslinde.

Cuarto. – El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 7.804,59 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 57,62 hectáreas, detectándose 29 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. – Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga, en Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Cuenca
Término Municipal: Horcajada de la Torre, actualmente perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey
Vía Pecuaria: Cañada Real de Jábaga
Longitud deslindada: 7.804,59 m
Anchura: 75,22 m
Superficie deslindada: 57,62 hectáreas
Dirección principal: este - oeste
Coordenadas UTM inicio: X: 539.832,29; Y: 4.435.153,66
Coordenadas UTM final: X: 533.706,43; Y: 4.431.749,77

Segundo. – Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. – Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 20 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cañada Real de Jábaga (Horcajada de la Torre, perteneciente al término municipal de Torrejoncillo del Rey) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
1	539832,29	4435153,66
2	539842	4435235,6
3	539718,88	4435117,89
4	539698,95	4435190,47
5	539579,23	4435085,13
6	539566,87	4435159,49
7	539441,9	4435077,52
8	539441,98	4435152,86
9	539298,81	4435085,76
10	539298,75	4435161,11
11	539146,6	4435076,77
12	539148,74	4435152,25
13	539074,83	4435085,13
14	539083,53	4435159,84
14’	539040,71	4435152,16
15	538931,43	4435012,15
15’	538876,84	4435006,75
16	538897,32	4435079,13
17	538741,63	4435045
18	538762,11	4435117,38
18’	538744,31	4435120,18
19	538591,28	4435050,36
20	538593,95	4435125,53
21	538438,21	4435055,81
22	538440,85	4435130,98
22’	538426,01	4435130,03
23	538315,54	4435035,64
24	538303,25	4435109,85
25	538168,79	4435014,96
26	538158,29	4435089,42
26’	538127,79	4435078,02
27	538074,39	4434953,59
28	538038,57	4435020,02
29	537967,46	4434906,8
30	537942,77	4434978,1
31	537876,21	4434883,1
32	537858,63	4434956,25
33	537722,3	4434849,07
34	537703,86	4434922,03
35	537556,39	4434801,83

36	537535,79	4434874,17
36’	537520,14	4434867,73
37	537422,21	4434728,02
38	537384,41	4434793,07
39	537350,07	4434683,81
40	537309,07	4434746,9
41	537246	4434612,19
42	537208,92	4434677,98
44	537114,1	4434635,2
43	537145,03	4434566,63
43’	537097,43	4434561,85
45	536987,15	4434586,92
46	537003,81	4434660,27
46’	536949,18	4434651,85
47	536881,11	4434524,91
47’	536867,42	4434518,65
48	536843,14	4434589,84
49	536798,97	4434495,3
49’	536753,81	4434494,23
50	536774,69	4434566,5
51	536659,03	4434521,62
51’	536641,5	4434529,21
52	536679,92	4434593,88
53	536536,17	4434591,77
54	536574,58	4434656,45
54’	536551,11	4434665,49
55	536447,94	4434609,65
56	536462,88	4434683,38
56’	536418,85	4434679,02
57	536333,12	4434561,5
58	536304,02	4434630,86
58’	536289,5	4434622,78
59	536253,26	4434504,66
59’	536232,44	4434494,27
60	536209,65	4434565,95
61	536122,41	4434459,27
62	536099,61	4434530,96
62’	536084,72	4434524,37
63	536044,1	4434413,93
64	536006,41	4434479,02
64’	535968,88	4434413,09
65	536044,4	4434386,96
65’	536023,6	4434334,18
66	535969,18	4434386,12
67	535977,26	4434285,64
67’	535962,48	4434273,64

68	535922,85	4434337,58
69	535861,57	4434211,09
70	535821,94	4434275,02
70’	535791,78	4434239,16
71	535816,04	4434097,9
71’	535790,02	4434064,79
72	535746,25	4434125,97
73	535632,54	4433952,12
73’	535578,27	4433938,81
74	535588,77	4434013,29
75	535482,39	4433952,32
76	535492,88	4434026,8
76’	535442,08	4434015,83
77	535356,43	4433872,38
77’	535341,61	4433865,11
78	535316,12	4433935,89
79	535245,11	4433830,37
80	535219,63	4433901,14
81	535119,86	4433785,58
82	535094,54	4433856,41
82’	535065,5	4433837,58
83	535010,01	4433670,76
84	534956,98	4433724,14
85	534894,73	4433561,92
86	534842,33	4433615,9
87	534779,33	4433446,77
88	534726,2	4433500,02
89	534671,93	4433339,59
89’	534646,9	4433323,07
90	534618,8	4433392,84
91	534479,7	4433255,72
92	534451,6	4433325,49
93	534406,68	4433226,3
94	534378,57	4433296,07
94’	534347,78	4433273,09
95	534373,31	4433184,3
96	534314,41	4433231,08
97	534359,47	4433166,88
98	534314,41	4433202,68
99	534315,92	4433102,74
100	534255,31	4433136,8
101	534312,6	4433096,83
102	534247,02	4433133,68
103	534270,1	4433021,2
104	534204,52	4433058,05
104’	534196,83	4433038,23

105	534229,43	4432846,27
106	534155,82	4432861,8
107	534194,83	4432663,76
108	534120,93	4432677,77
109	534173,94	4432553,55
110	534100,71	4432571,11
111	534130,16	4432403,18
112	534057,94	4432424,2
113	534084,43	4432246,08
114	534013,9	4432272,91
115	534025,43	4432121,97
115’	534013,22	4432103,74
116	533957,5	4432154,26
117	533909,39	4431989,22
118	533853,66	4432039,74
119	533887,33	4431964,89
120	533844	4432004,18
121	533856,44	4431922,66
122	533825,17	4431947,18
123	533776,15	4431812,9
124a	533740,68	4431839,25
124b	533756,49	4431828,29
125	533763,61	4431795,75
126	533752,67	4431804,32
127	533743,45	4431768,19
128	533734,54	4431775,16
129	533718,67	4431734,31
130	533706,43	4431749,77